

PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.G/2026/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibowi, 04 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Poros Palu-Kulawi, RT 011 RW 0013, Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Domisili elektronik : marfellidar@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 18 April 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Bandaraya, RT03, RW02, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Bandar Raya, Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan register Nomor 156/Pdt.G/2026/PA.Dgl, tanggal 24 Februari 2026, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 05 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sibowi hingga pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, usia 10 tahun. Saat ini tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan karena
 - a. Tergugat memiliki kecemburuan yang berlebihan;
 - b. Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang, hingga ketika dalam pengaruh obat-obatan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Januari 2023, Tergugat meminta izin kepada pergi meninggalkan kediaman bersama ke Kalimantan dengan tujuan mencari pekerjaan dan hubungan komunikasi antara Penggugat masih terjalin dengan baik namun Februari 2023 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik. sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga telah mencoba memusyawarahkan untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk mengajukan Gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Donggala c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa perkara *a quo* oleh Penggugat didaftarkan secara *e-Court* sehingga terdaftar sebagai pihak Pengguna Lain, maka perkara akan diperiksa dan disidangkan secara *e-Litigasi*;

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, karena berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 156/Pdt.G/2026/PA.Dgl yang dibacakan di persidangan, menyatakan bahwa

Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, dengan demikian panggilan terhadap Tergugat dinyatakan tidak patut;

Bahwa atas penasehatan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ingin mencari alamat Tergugat yang ditempati sekarang karena yang di gugatan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut, selanjutnya Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, karena berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 156/Pdt.G/2026/PA.Dgl yang dibacakan di persidangan, menyatakan bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, dengan demikian panggilan terhadap Tergugat dinyatakan tidak patut;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat menyatakan ingin mencari alamat Tergugat yang ditempati sekarang karena yang di gugatan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 156/Pdt.G/2026/PA.Dgl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.500,00 (empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 April 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1447 Hijriah, oleh **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Idris, S.H.I., M.H.** dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Idris, S.H.I., M.H.

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	236.500,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	406.500,00

(empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).